

新北市政府環境保護局 裁處書		發文日期	中華民國 114 年 5 月 9 日		
		發文字號	新北環稽字第 21-114-050123 號		
受處分人	姓名或名稱	尚歲帷幕牆有限公司	性別		出生日期
受處分人	國民身分證 統一編號 或國籍及護 照號碼	86427135	其他足資辨別之特徵		(無)
受處分人	地址	新北市三重區需澤街 188 號			
代表人或 管理人	姓名	蘇文彬	性別	男	出生日期
					民國 51 年 7 月 19 日
代表人或 管理人	身分證統一 號碼	A512378945	地址	新北市三重區需澤街 188 號	
主旨	貴公司於中華民國 114 年 4 月 22 日於新北市三重區需澤街 188 號廠內從事鋁料研磨操作，致產生明顯之粒狀污染物散布於空氣，違反空氣污染防治法第 32 條第 1 項第 1 款規定，處新臺幣 10 萬元罰鍰，並通知限期改善。				
事實	貴公司於 114 年 4 月 22 日 10 時 40 分許，在新北市三重區需澤街 188 號廠內從事鋁料研磨操作，未設置適當之空氣污染防治措施，致產生明顯之粒狀污染物散布於空氣及鄰地他人財物，經本局稽查人員於現場拍照採證，並製作稽查紀錄在案。				
理由及 法令依據	一、按空氣污染防治法第 32 條第 1 項第 1 款規定：「在各級防制區或總量管制區內，不得有下列行為：一、從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物。」同法第 67 條第 1 項規定：「違反第三十二條第一項各款情形之一者，處新臺幣一千二百元以上十萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，處新臺幣十萬元以上五百萬元以下罰鍰。」同條第 2 項規定：「依前項處罰鍰者，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停止作為或				

	污染源之操作，或令停工或停業，必要時，並得廢止其操作許可或勒令歇業。」 二、貴公司上開行為，違反空氣污染防治法第 32 條第 1 項第 1 款規定，事證明確。又貴公司係依法設立登記之有限公司，屬空氣污染防治法第 67 條第 1 項所稱之工商廠場。本局依行政罰法第 18 條第 1 項規定，審酌貴公司違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及資力，依空氣污染防治法第 67 條第 1 項規定，處法定最低額罰鍰新臺幣 10 萬元，並通知限期改善。		
繳款期限	自本裁處書送達之次日起三十日內	繳款地點	依附繳款單所載金融機構或便利商店繳納
注意事項	1. 不服本處分者，得自本處分送達翌日起三十日內，繕具訴願書逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。 2. 罰鍰逾期不繳納者，即移送法務部行政執行署行政執行分署執行。 3. 請於本處分送達之次日起三十日內完成改善並報請本局查驗，屆期仍未完成改善者，按次處罰。		

處分機關：新北市政府環境保護局

局 長